رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٢٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٦هـ

الموضوعات

تقاعد - معاش تقاعدي - حسم من المعاش - إيقاف القرار قضاءً - امتناع عن تنفيذ حكم قضائي - حجية الحكم القضائي - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إيقاف الحسم من معاشه التقاعدي - الثابت قيام المدعى عليها بالحسم من معاش المدعي بناءً على حكم قضائي، ثم امتناعها عن إيقاف الحسم بعد صدور حكم قضائي آخر بإيقاف الحسم - الأحكام القضائية النهائية تعتبر واجبة التنفيذ بحق كل من له ارتباط بها - امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي يعد معيباً بمخالفة النظم واللوائح - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المحكمة قيدت إيقاف الحسم بمخاطبتها للمدعى عليها؛ كون صدور الحكم القضائي بإيقاف الحسم من معاش المدعي كافٍ باتخاذ إجراء إيقاف الحسم - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى التي تقدم بها المدعي إلى هذه المحكمة بأن المدعى عليها تحسم من معاشه التقاعدي مبلغاً قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال بناء على أمر محكمة التنفيذ في تبوك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٩هـ، كما صدر قرار محكمة

التنفيذ رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٩هـ بإيقاف الاستقطاع حتى إشعار آخر، إلا أن المدعى عليها لم توقف الاستقطاع من معاشه، وانتهى إلى طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به واسترجاع جميع المبالغ المحسومة وإيقاف الحسم. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جاء فيها: أن المدعى عليها قامت بالاستقطاع من المعاش التقاعدي للمدعي بموجب القرار القضائي الصادر من محكمة التنفيذ بتبوك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٦هـ، وخطاب المحكمة الموجه للمؤسسة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ المتضمن طلب الاستقطاع شهرياً وعدم إيقاف الاستقطاع ما لم يرد من المحكمة خطاب بذلك، وحيث إنه لم يرد للمؤسسة أي خطاب بإيقاف الاستقطاع، فإن المؤسسة ملتزمة بما ورد في القرار القضائي المشار إليه. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرة جاء فيها: أنه صدر صك منازعة تنفيذ، والقاضي برفع الإيقافات والاستقطاع. وأضاف بأنه صدر خطاب محكمة التنفيذ بتبوك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٩هـ الموجه إلى المدعى عليها والمتضمن إيقاف الاستقطاع من حسابه حتى إشعار آخر، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب معه، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إيقاف الاستقطاع من راتبه اعتباراً من ١٤٣٩/٩/١٩هـ. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إيقاف الاستقطاع من راتبه اعتباراً من ١٤٣٩/٩/١٩هـ؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ

من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فلما كان القرار محل الطعن من القرارات السلبية ذات الأثر المستمر والتي لا تتحصن بمضي مدة؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان من الثابت قيام المدعى عليها باستقطاع مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال من المعاش التقاعدي للمدعي مستندة في ذلك على القرار القضائي رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٦هـ الصادر من محكمة التنفيذ بتبوك، والقاضي بالتزام (...) بدفع مبلغ نفقة شهرية، وبما أنه قد صدر صك منازعة تنفيذ رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٩هـ الصادر من محكمة التنفيذ بتبوك، والقاضي برفع الإيقافات وإلغاء الاستقطاع عن المدعي؛ وعليه فإن قرار الاستقطاع يعتبر لاغياً من تاريخ صدور صك منازعة التنفيذ؛ الأمر الذي امتنعت عن تنفيذه المدعى عليها. وحيث إن الأحكام القضائية القطعية تعتبر نافذة من تاريخ صدورها وواجبة التنفيذ بحق كل من له ارتباط بها، وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ ما صدر في الحكم السابق؛ ما يكون معه قرار امتناعها معيباً بمخالفة الأنظمة واللوائح؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغائه. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن محكمة التنفيذ قيدت إيقاف الاستقطاع بمخاطبتها للمدعى عليها؛ إذ أن صدور صك قضائي من محكمة

التنفيذ يقضي بإيقاف الاستقطاع من المعاش التقاعدي للمدعي كافٍ لاتخاذ الإجراء بإيقاف الاستقطاع.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السلبي بالامتناع عن إيقاف الاستقطاع من (...) اعتباراً من ١٤٣٩/٩/١٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.